الباب التاسع: في الحجر، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه :

١- **تعريف الحجر** : الحجر لغة : المنع .

وفي الشرع : منع إنسان من تصرفه في ماله .

٢- **أدلة مشروعيته** : والأصل فيه قوله تعالى : ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء :٥] . أي : أموالهم ، لكن أضيف إلى الأولياء ؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها . وقوله تعالى : ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء :٦] ، وقوله تعالى : ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ [البقرة :٢٨٢] .

فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما -كالمجنون والصغير- في أموالهم ، لئلا تتعرض للضياع والفساد ، ولا تُدفع إليهم ، إلا إذا تحقق رشدهم ، وللولي أن يتصرف في أموالهم ، إذا دعت المصلحة لذلك .

٣- **أنواعه** : الحجر على نوعين :

النوع الأول : الحجر لمصلحة المحجور عليه ، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون ، قال تعالى : ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء :٥] .

النوع الثاني : الحجر على الإنسان لمصلحة غيره ، كالحجر على المفلس ، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون . والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة . وكذلك العبد يُحجر عليه لحق سيده ، فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده .

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر ، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه :

١- إذا تعدَّى المحجور عليه لصغره ونحوه ، على نفس أو مال بجناية ، فإنه